



PUTUSAN
Nomor 1112 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. A. TRIANY SAHATI, bertempat tinggal di Kampung Sawah Nomor 9, RT 002, RW 002, Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. MARULI TUA SIMBOLON**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT 002, RW 002, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 2. DADAN TRISYANA**, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT. 002, RW. 002, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 3. AGUSTHINA PATANDUK**, bertempat tinggal di Jalan Angsana I A Nomor 68, RT 007, RW 002, Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 4. YAVET RONALDO S**, bertempat tinggal di Jalan Angsana I A Nomor 68, RT 007, RW 002, Kampung Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Abdul Azis, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Abdul Azis & Rekan", beralamat di Ruko Sentra Niaga Kali Malang Blok B1 Nomor 5, Jalan Jend. A. Yani Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Kampung Sawah, RT 002, RW 002, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan luas total yaitu 419 (empat ratus sembilan belas) meter persegi, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Barat : Tanah milik Surandi;
 - Sebelah Timur Laut : Tanah milik Iyah;
 - Sebelah Utara : Jalan Swadaya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;Adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menggunakan dan menikmati manfaat atas tanah pekarangan milik Penggugat sebagai akses jalan keluar masuk adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV beritikad tidak baik dengan membangun 2 (dua) rumah dengan total luas tanah 166 (seratus enam puluh enam) meter persegi tanpa memiliki akses jalan keluar-masuk, sehingga memakai sebagian tanah pekarangan milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas pembebasan tanah milik Penggugat dengan luas $\pm$ 50 (lima puluh) meter persegi, membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat dengan total sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas asset rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Kampung Sawah, RT 002, RW 002, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Subsida:

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, II dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Eksepsi Tergugat III dan IV:

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menegaskan kembali bahwa jalan akses keluar masuk selebar 3 (tiga) meter sepanjang kurang lebih 40 meter melalui pekarangan rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi adalah “sah” sebagai fasilitas jalan bersama (umum);
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi:
 - a. kerugian materil Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - b. kerugian Immateril Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menghalangi akses jalan masuk-keluar merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 2885/Jatimurni seluas 83 m² yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 April 2016 atas nama Penggugat Rekonvensi.
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran pagar dan membersihkan akses jalan keluar masuk sehingga dapat dilalui oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 23 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Kampung Sawah, RT 002, RW 002, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan luas total yaitu 419 m² (empat ratus sembilan belas meter persegi), dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Barat : Tanah milik Surandi;

Sebelah Timur Laut : Tanah milik Iyah;

Sebelah Utara : Jalan Swadaya;

Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan;

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menggunakan dan menikmati manfaat atas tanah pekarangan milik Penggugat sebagai akses jalan keluar-masuk adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV beritikad tidak baik dengan membangun 2 (dua) rumah dengan total luas tanah 166 (seratus enam puluh enam) meter persegi tanpa memiliki akses jalan keluar-masuk, sehingga memakai sebagian tanah pekarangan milik Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas pembebasan tanah milik Penggugat dengan luas $\pm$ 50 (lima puluh) meter persegi, membayar kerugian materiil dan immaterial Penggugat dengan total sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.279.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 523/PDT/2022/PT BDG, tanggal 24 Oktober 2023;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 23 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 637/Pdt.G/2021/PN Bks. Jo. Nomor 523/PDT/2022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BDG, Jo. Nomor 64/Akta.K/2022/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, untuk menyatakan gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima dan gugatan dalam rekonsensi tidak dapat diterima, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dasar posita gugatan tidak mendukung petitum;
- Bahwa tanah Penggugat awalnya seluas 585 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 690, kemudian pada tahun 2016 sebagian tanah Penggugat tersebut yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2885/Jatimurni tahun 2016 seluas 83 M² telah dijual kepada Tergugat III dan sebagiannya lagi yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2886/Jatimurni tahun 2016 seluas 83 M² telah dijual kepada Tergugat IV, sebagian tanah Penggugat tersebut juga dipergunakan untuk jalan seluas 120 M², sehingga total luas tanah yang telah dijual Penggugat dan dipergunakan untuk jalan adalah = 286 M².
- Maka ukuran tanah Penggugat saat ini sudah sesuai yaitu 299 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. A. TRIANY SAHATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. A. TRIANY SAHATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1112 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)